

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 769/2532 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นาย สม นึก ทรัพย์วรรณ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป๊อกที่บ้านจำนวน 2 วง โดยแต่ละวง มีผู้เข้าร่วมเล่นหลายคน การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดกรรมเดียว แต่ โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็น 2 คดี ตามจำนวนวงการเล่นในข้อหาว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป๊อก เมื่อคดีสำนวนหนึ่งศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดลงโทษ จำเลยที่ 1 ไปแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 อีกคดีหนึ่ง ย่อมระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4).(ที่มา-ส่ง เสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันป๊อก พนันเอาทรัพย์สินกันโดย จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นส่วนจำเลยนอกนั้นเป็นผู้ร่วมเล่น ขอให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 10, 12, 15 ธิบของกลาง

และจ่ายสินบนนำจับ นับโทษจำเลยที่ 1 ติดต่อกับโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 890/2530 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 10, 12, 15 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว สำหรับจำเลยที่ 1 ให้จำคุก 2 เดือน และปรับ 1,050 บาท จำเลยนอกนั้นปรับคนละ 840 บาท โทษจำคุกจำเลยที่ 1 ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี หากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ของกลางริบ และจ่ายสินบนนำจับ ตามกฎหมาย คำขออื่นให้ยกเพราะคดีที่ขอให้นับโทษต่อยังมีคำพิพากษา

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษและไม่ปรับสำหรับจำเลยที่ 1 และให้นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อกับโทษจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 890/2530 ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป๊อกที่บ้านจำเลยที่ 1 โดยมีผู้ร่วมเล่นการพนันซึ่งรวมทั้งจำเลยที่ 1 ด้วย จำนวน 23 คน และแยกกันเล่นเป็น 2 วง การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็น ความผิดกรรมเดียว แต่โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็น 2 คดี ตามจำนวนวงการเล่นใน ข้อหาว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป๊อก คือ คดีนี้กับคดีอาญาหมายเลขแดง ที่ 890/2530 ของศาลชั้นต้น เมื่อคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 890/2530 ของศาลชั้นต้น

นั้นมีคำพิพากษาศาลเสร็จเด็ดขาด ลงโทษจำเลยที่ 1 ไปแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง
ของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 39 (4)'

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สมองชาติ-ภู่เกียรติ สุนทรบุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>